

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7754/2538

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
นาย กิตติศักดิ์ เลิศ วงศ์ พาณิชย์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 307

จำเลยประกอบอาชีพพาณิชยกรรมการค้าขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด และรับ
เหมาก่อสร้างงานโยธาทุกประเภทที่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ส่วนทรัพย์สินที่จะขาย
ทอดตลาดนั้น ที่ดินแปลงที่ 1 เป็นที่ดินสำหรับทำไร่ ส่วนแปลงที่ 2 เป็นที่ดินสำหรับ
อยู่อาศัย และทั้งสองแปลงอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวยอม
ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีรายได้ประจำปีหรือมีการประกอบพาณิชยกรรมในขณะนั้นที่จำเลย
จะขอตั้งผู้จัดการทรัพย์สินแทนการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามสัญญา
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสองไม่
ชำระ โจทก์จึงขอบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 คือ
ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) สารบบหมู่ 2 หน้า 280เนื้อที่

ประมาณ 12 ไร่ และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 3502 เนื้อที่ประมาณ 40 ตารางวา เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ประกอบการพาณิชย์กรรมใช้ชื่อว่าบริษัท เลิศวงศ์ จำกัด อยู่ที่กรุงเทพมหานครทำการค้าขายวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง มีรายได้ประจำปีจากการประกอบพาณิชย์กรรมดังกล่าวเพียงพอที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษาพร้อมด้วยค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องร้องและบังคับคดีได้ขอให้ตั้งผู้จัดการทรัพย์สินและกิจการต่าง ๆ ของจำเลยที่ 1 เพื่อรวบรวมรายได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนส่งมอบต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในเวลาและกำหนดตามที่ศาลเห็นสมควร แทนการส่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ในชั้นนี้จำเลยที่ 1 ไม่มีหลักฐานข้อมูลเบื้องต้นพอที่จะให้รับฟังได้ว่า รายได้ประจำปีจากการประกอบพาณิชย์กรรมของจำเลยที่ 1 มีเพียงพอที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ ขอให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 มีว่า ที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ขอให้ตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบกิจการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 แทนการส่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 โดยไม่ส่งสำเนาคำร้องให้แก่โจทก์และไม่มี การไต่สวนก่อนนั้นชอบหรือไม่ เห็นว่าการที่จะร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ในการประกอบกิจการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 นั้น จะต้อง

เป็นกรณีที่ตัวอสังหาริมทรัพย์นั่นเอง ในปัจจุบันมีรายได้ประจำปีจากการประกอบ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือกิจกรรมของลูกหนี้ตามคำพิพากษา การนำยัด
อสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะดังนี้ออกขายทอดตลาดโดยตรงอาจนำความเสียหายมาสู่
ฝ่ายเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือฝ่ายลูกหนี้ตามคำพิพากษาทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งได้โดยเฉพาะลูกหนี้ตามคำพิพากษาอาจสูญเสียทรัพย์สินที่เคยใช้ประกอบอาชีพ
และมีรายได้ที่ได้รับโดยสม่ำเสมอเป็นประจำดังนั้น บทบัญญัติในวิธีการบังคับคดีจึง
ให้โอกาสแก่คู่ความที่จะเลือกใช้วิธีการบังคับคดีตามมาตรา 307 ซึ่งเจ้าหนี้ตามคำ
พิพากษาก็อาจได้รับชำระหนี้ของตนได้เต็มตามจำนวนจนเป็นที่พอใจแต่ข้อเท็จจริง
ในคดีนี้ ปรากฏตามคำร้องของจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 ประกอบอาชีพพาณิชยกรรม
ค้าขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิดและรับเหมาก่อสร้างงานโยธาทุกประเภท อยู่ที่
กรุงเทพมหานครส่วนทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดนั้น ปรากฏตามประกาศขายทอด
ตลาดเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 1 ว่า ที่ดินแปลงที่ 1 เป็นที่ดินสำหรับทำไร่ ส่วน
แปลงที่ 2 เป็นที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและทั้งสองแปลงอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวย่อมไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีรายได้ประจำปีหรือมีการประกอบ
พาณิชยกรรมในขณะนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
307กรณีตามคำร้องของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องด้วยบทกฎหมายดังกล่าวหนึ่ง
บทบัญญัติมาตรา 21(4) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมิได้บังคับว่า
ศาลต้องทำการไต่สวนทุกกรณีที่คู่ความยื่นคำร้องขอเข้ามา แต่ศาลมีอำนาจจะ
ไต่สวนตามคำขอหรือไม่แล้วแต่ศาลจะพิจารณาเห็นสมควร กรณีนี้ศาลชั้นต้นสั่งยก
คำร้องของจำเลยที่ 1 เพราะเห็นว่า คำร้องของจำเลยที่ 1 ไม่ต้องด้วยมาตรา 307
แม้จะไต่สวนข้อเท็จจริงได้ความตามคำร้องขอก็ไม่อาจมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องขอ
นั้นได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ระพินทร บรรจงศิลป-อำนวย สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>